

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 환지청산금 징수 및 교부 관리 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사 등 10개 지사

조 치 부 서 SSSS처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 AA지사 등 10개 지사에서는 농업생산기반정비사업 등의 시행과 관련하여 사업 시행 전의 토지를 사업 시행 후의 토지로 바꾸거나 교환·분할·합병하는 환지업무를 수행하고, 이에 따라 발생하는 환지청산금의 징수 및 교부 등의 환지청산금 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「환지 및 청산금처리 업무지침」 제20조(청산금담당자의 업무) 및 제22조(청산금 관리)에 따르면 청산금 담당자는 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여 직무를 성실하게 수행하여야 하고, 청산금 징수 및 교부가 적기에 완료될 수 있도록 효율적으로 관리하여야 한다고 되어 있고,

같은 지침 제21조(청산금 처리 계획수립) 및 「환지청산금 추진요령」에 따르면 청산금 징수·교부금은 환지계획인가가 있는 날부터 90일 이내 청산하여야 하며 세부 처리 기한은 [표 1]과 같다.

[표 1] 청산금 징수·교부업무관련 처리기간

- | |
|--------------------------------------|
| 1. 납부 및 교부통지서 등 발부 : 환지계획인가 후 10일 이내 |
| 2. 1차 납부기한 : 납부통지일로 부터 30일 이내 / |
| 3. 2차 납부기한 : 1차 납부기한 만료일로부터 30일 이내 |
| 4. 교부 : 2차 납부기한 만료일로 부터 20일 이내 |

자료: 「환지 및 청산금처리 업무지침」 제21조(청산금 처리 계획 수립) 발췌

아울러, 환지청산금 미징수금에 대해서는 납부고지, 독촉과 최고 등의 절차를 거쳐 「지방세법」 제28조(채납처분)의 예에 따라 압류 또는 채납처분¹⁾ 등 필요 조치를 하여야 하고, 환지청산금 미교부금의 경우에는 청산금 수령 거부 또는 수령권자 불명 등의 사유가 있는 경우 관할법원에 공탁할 수 있도록 규정하고 있다.

또한, 같은 지침 제22조(청산금 관리)에 따르면 청산금 담당자는 청산금 수납·교부, 납부 및 교부통지서 발부, 납부독촉, 가산금 부과, 공탁 및 채납처분, 청산금 현황 관리 및 보고 등에 관한 업무를 수행하도록 규정하고 있다.

같은 지침 제44조(소멸시효 등)에 따르면 청산금의 징수 및 교부 권리는 10년간 이를 행사하지 아니할 때에는 시효로 인하여 소멸되고, 시효 소멸 우려가 있는 경우에는 재판상 청구 등 지체 없이 시효중단 조치를 하여야 하며, 재판상 청구 등으로 권리가 확보된 환지청산금은 지속적으로 징수하도록 규정하고 있다.

그리고 「2025회계연도 결산지침」에서도 환지청산금 10년 이상 장기 미징수·교부분은 잡손실, 잡이익으로 처리하고, 예금은 자체자금 통장으로 대체 처리하도록 하고 있다.

한편, 같은 지침 제43조(청산금 처리현황보고)에 따르면 청산금 처리현황에 대하여 지사장은 매 분기말 다음 달 5일까지 지역본부장에게, 지역본부장·사업단장·사업소장은 매 분기말 다음 달 10일까지 사장에게 보고²⁾하여야 하며, 처리현황

1) 공매: 재산 추산가액이 100만원 이상인 경우 등 매각 실익이 있는 경우 등

2) 환지통합관리시스템을 이용하는 경우에는 보고를 생략할 수 있음 <** 2013.2.1.>

보고는 환지청산금 징수·교부업무 착수 시부터 청산 완료 시까지 지속적으로 실시하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○지역본부 및 각 지사에서는 「환지 및 청산금처리 업무지침」 등에 따라 환지청산금의 징수·교부 절차를 적기에 이행하고, 체납관리·공탁·시효관리 및 처리현황 보고 등 관련 업무를 철저히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사일 현재(2026. 03. 27.) 기준 ○○지역본부 환지청산금 미징수·미교부 현황을 확인한 결과,

[표 2]와 같이 BB지사를 제외한 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]에 대하여 잡이익, 잡손실 계상 등의 회계처리를 하지 않았다.

[표 2] 환지청산금 미징수·미교부 현황 (2026.03.27.기준)

(단위: 천 원, 건)

지사	지구수	징수					교부				
		징수대상 ³⁾		미징수			교부대상		미교부		
		금액	건	금액	건	10년 경과 ⁴⁾	금액	건	금액	건	10년 경과 ⁵⁾

자료: 환지통합관리시스템 환지청산금 처리실적 현황, 미징수내역, 미교부내역, 부서 제출자료

그리고, ○○지역본부 미징수·미교부금에 대한 행정조치 현황을 확인한 결과,

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] 관리하였다.

○○지역본부 내 지사별 환지청산금 행정처리 현황은 [표 3]과 같고, 환지청산금 미징수 세부 현황은 [붙임 1], 미교부 세부 현황은 [붙임 2]와 같다.

3) 징수 총 대상액: 환지청산금 + 손실보상금 + 가산금

4) 미징수 3건: GG지사(**3지구 1건), II지사(**3지구 2건)

5) 미교부 45건: GG지사(**3지구 4건), II지사(**3지구 2건, **지구 10건, **3지구 29건)

6) 미압류 1건(II지사 **2지구 **리747번지): 환지된 토지는 합유등기가 되어 있는 재산으로 합유자 전원의 동의없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못한다(민법 제273조) 따라서 합유자 중에 1인인 체납자(김**)의 압류절차를 진행할 수 없었으나, 현재 공유등기로 변경되어 압류조치 예정(2026. 04. 21 지사 제출 의견)

[표 3] 환지청산금 행정처리 현황 (2026. 3. 27. 기준)

(단위: 건)

지사	미징수 최종 행정 처리(압류 등)일			미교부 최종 행정 처리(통지 등)일		
	계	2015~2020	2021~현재	계	2012~2020	2021~현재

자료: 환지통합관리시스템 환지청산금 처리실적 현황, 미징수내역, 미교부내역, 부서 제출자료

한편, 장기간 환지청산금 미징수, 미교부 실태와 관련하여 환지통합관리시스템 상 公社 전체의 환지청산금 징수 및 교부현황을 확인한 결과,

[표 4]와

「환지 및 청산금처리 업무지침」 제43조에 따른 청산금 처리현황 보고 역시 이행되지 않고 있었으나, 환지 및 청산금처리 업무를 총괄하는 부서인 SSSS처에서는 각 부서의 장기 미징수·미교부 환지청산금에 대한 처리현황 파악 및 지도·점검 업무를 2023년도 하반기⁷⁾ 이후 실시하지 않아, 공사 전체적인 환지청산금 관리가 체계적으로 이루어지지 않은 것으로 판단된다.

7) *****-1928: 환지청산금 징수 및 교부관리 철저 알림(2023. 3. 30.), *****-876: 환지청산금 관리업무 지도·점검 및 기술지원 실시(2023. 7. 17.)

[표 4] 공사 환지청산금 미징수·미교부 현황 (2026. 3. 27. 기준)

(단위: 천 원, 건)

본부 사업단	지구수	징수				교부			
		징수대상 ⁸⁾		미징수		교부대상		미교부	
		금액	건	금액	건	금액	건	금액	건

자료: 환지통합관리시스템 환지청산금 처리실적 현황

그 결과 환지청산금의 장기 미정리 상태가 지속되어 공사의 징수금 회수 및 농업인에 대한 청산금 지급이 적기에 이루어지지 못하여 교부금에 대한 가산금 부과 및 재산권 관련 분쟁이 발생하는 등 公社 재정관리의 건전성을 저해하고 신뢰를 훼손할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

○○지역본부 및 관할 지사에서는 미징수·미교부금에 대한 적극 행정 조치를 위해 청산금 납부에 대한 가산금 부가, 공탁 및 체납처분하고 청산금 교부에 현황을 파악하고 교부될 수 있게 토지소유자에 재통지 및 공시송달하며, 환지청산금 10년 이상 장기 미징수·교부분은 교부 및 징수를 위해 최선을 다해 청산금 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였고,

SSSS처에서는 금번 감사 지적에 따라 미징수·미교부 환지청산금 현황을 파악하였으며, 환지업무 추진계획을 수립하여 전반적인 환지 및 청산금 업무 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

8) 징수 총 대상액: 환지청산금 + 손실보상금 + 가산금

사장(SSSS처장)은 「환지 및 청산금처리 업무지침」에 따라 사업이 완료된 지구의 미징수·미교부 환지청산금에 대하여

① 환지청산금 미징수, 미교부 사유 및 관리실태를 정기적으로 점검하고, 시효가 지난(10년 경과) 미징수·미교부 환지청산금에 대한 잡이익, 잡손실 등 회계처리 여부 검토, 체납처분 이행 및 관할법원 공탁 활성화 등 장기 미결 환지청산금을 신속히 해소할 수 있는 방안을 강구하시기 바라며,

② 환지청산금 징수 및 교부업무가 적정하게 이행될 수 있도록 직원교육 및 사례전파 하시기 바랍니다.(통보)